

1500133-55.2022.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... eu tenha antecedentes criminais por tráfico de entorpecente, afirmo que sou usuário de drogas. Realmente na manhã de hoje, eu fui abordado por guardas municipais, os quais ao vê-los coloquei em minha boca, as duas pedras de crack que eu tinha nas mãos. Quando abordado, cuspi as duas pedras. Nada mais de ilícito foi encontrado em meu poder.

Em juízo, confirmou os fatos. Disse que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500133-55.2022.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500133-55.2022.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3029972/2022 - DEL.POL.CONCHAL, 24488841 -

DEL.POL.CONCHAL, 25129946 - DEL.POL.CONCHAL, 25130015 - DEL.POL.CONCHAL, 25130018 -

DEL.POL.CONCHAL, 25130019 - DEL.POL.CONCHAL, 25130017 - DEL.POL.CONCHAL, 25130016 -

DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

BRUNO HENRIQUE FAVARETTO CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

Cuida-se de processo-crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de BRUNO HENRIQUE FAVARETTO CARDOSO qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, por conta do fato a seguir descrito:

Consta dos autos que, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 08h55, na Rua Mato Grosso, Industrial, nesta cidade e Comarca de Conchal, BRUNO HENRIQUE FAVARETTO,

qualificado a fls. 01, trazia consigo, para consumo pessoal, duas pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O Ministério Público deixou de propor os benefícios da transação penal e ANPP ao réu, em razão dos seus antecedentes judiciais (fl. 01).

A denúncia foi recebida em 06 de junho de 2022 (fls. 44/46), o réu foi regularmente citado e apresentou defesa em audiência.

Em audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, realizado o interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram oralmente.

O Ministério Público opinou pela procedência da tese acusatória, a fim de condenar o acusado nas penas do art. 28, caput, da Lei nº. 11.343/2006, por entender comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

A Defesa, por sua vez, postulou a atipicidade da conduta em razão de sua insignificância, bem como a fixação no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 25), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 07, Laudo Pericial (fls.32/34) e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, recai sobre a pessoa do acusado.

Os guardas municipais ouvidos em solo policial, disseram que: na data de hoje, foram surpreendidos no local do fato, conhecido como ponto de venda de drogas. O autor ao avistar aproximação da viatura, levou as mãos à boca e quando da abordagem, cuspiu duas pedras de crack, as quais foram apresentadas na unidade policial. O autor alegou ser usuário, não havia nenhuma quantia em dinheiro com o mesmo e estava desacompanhado.

Ouvido em juízo, o Guarda Paulo afirmou que avistaram o réu, o qual, quando avistou a viatura, levou as mãos à boca e, ao ser abordado, foram encontradas duas pedras em sua boca.

O acusado, ouvido em solo policial, disse que: Embora eu tenha antecedentes criminais por tráfico de entorpecente, afirmo que sou usuário de drogas. Realmente na manhã de hoje, eu fui abordado por guardas municipais, os quais ao vê-los coloquei em minha boca, as duas pedras de crack que eu tinha nas mãos. Quando abordado, cuspi as duas pedras. Nada mais de ilícito foi encontrado em meu poder. Em juízo, confirmou os fatos. Disse que tinha duas pedras de crack para seu consumo próprio.

Isso porque, o acusado, quando ouvido em juízo admitiu ser usuário de drogas, além de confirmar a posse da substância apreendida.

No mesmo sentido foram os depoimentos dos guardas municipais colhidos em audiência de instrução.

Logo, não há dúvida acerca da autoria delitiva, que recai, de modo evidente, sobre o réu, que detinha a pequena quantidade de droga em seu poder, para consumo.

Ora, o delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº. 11.343/06 é de perigo presumido ou abstrato, e possui plena aplicabilidade em nosso sistema repressivo, destacando-se que a expressão para uso próprio descrito no tipo penal significa que a pequena quantidade da droga faz parte da essência do delito. Isso porque a norma tem o intuito de proteger a comunidade dos malefícios provocados pelo consumo de drogas e, conseqüentemente, o usuário da dependência.

Assim, tendo em conta que no caso sub judice não se autoriza a aplicação do princípio da insignificância (porque a pequena quantidade de droga diz com a adequação típica do fato), a condenação do acusado é medida que se impõe.

Portanto, diante do quadro probatório contrário ao acusado, a sua condenação pela

prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Presentes os requisitos do artigo 28 da lei de drogas, deixo de aplicar a pena de admoestação verbal para aplicar a pena de prestação de serviços à comunidade. Em razão dos antecedentes do réu (fls. 08/10), aplico a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 (seis) meses, a ser melhor delineada em fase de execução.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formalizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para CONDENAR BRUNO HENRIQUE FAVARETTO CARDOSO como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, a ser delineada na fase de execução.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Ao defensor nomeado, se o caso, arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Conchal, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA